

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3604/2534

นายจรัส อัครนาวิศัลย์
นายสมพล อ่อนสนิท
นายปรีชาญ อ่อนสนิท

โจทก์
ผู้ร้อง
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 509

ป.วิ.พ. มาตรา 296 วรรคสอง, มาตรา 306, มาตรา 308

เจ้าพนักงานบังคับคดีทำการขายทอดตลาดทรัพย์สินพิพาทไปโดยสุจริตและไม่ได้ฝ่าฝืนกฎหมาย อีกทั้งไม่ปรากฏว่ามีพฤติการณ์อันใดที่สื่อให้เห็นว่าผู้เข้าสู่ราคาสมคบกั้นกวดราคาประมูลให้ต่ำลง แม้ว่าการขายทอดตลาดจะต่ำกว่าราคาซื้อขายกันในท้องตลาดบ้าง แต่ก็ไม่มีพิรุณประการใดจึงไม่มีเหตุที่จะยกเลิกหรือเพิกถอนการขายทอดตลาด

ในการขายทอดตลาดเมื่อมีผู้ประมูลราคาและเจ้าพนักงานผู้ขายทอดตลาดนับ 1 ถึง 3 แล้วไม่มีผู้ใดให้ราคาสูงกว่านั้น ผู้ขายทอดตลาดจึงนำราคาประมูลที่ได้ไปขออนุญาตศาลขายเมื่อได้รับอนุญาตจากศาลแล้ว ผู้ขายทอดตลาดจึงมาตกลงขายด้วยการเคาะไม้ ดังนี้ การขายทอดตลาดทรัพย์สินพิพาทจึงสมบูรณ์

ที่ดินที่ขายทอดตลาดมีที่ตั้งปรากฏตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ว่าอยู่หมู่ที่ 1 แต่ขณะนำยึดที่ดินเพื่อขายทอดตลาดที่ดินดังกล่าวอยู่หมู่ที่ 9 เจ้าพนักงานบังคับคดีจึงประกาศขายทอดตลาดโดยระบุว่าที่ดินอยู่หมู่ที่ 9 ดังนี้ เป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงหมู่บ้านตามเขตการปกครองท้องที่ของฝ่ายบริหาร จึงถือได้ว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดที่ดินไปโดยชอบแล้ว ไม่เป็นการขายที่ดินผิดแปลง

คดีนี้สืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้จำเลยชำระหนี้ตามตั๋วเงินพร้อมดอกเบี้ย โจทก์จำเลยทำสัญญาประนีประนอมยอมความกัน ศาลชั้นต้นพิพากษาตามยอมให้จำเลยชำระหนี้ให้โจทก์ แต่จำเลยผิดนัดไม่ชำระหนี้ โจทก์ขอบังคับคดีนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์เลขที่ ๔๗ หมู่ที่ ๙ ตำบลตาตทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธรออกขายทอดตลาด วันนัดขายทอดตลาดมีผู้เข้าประมูลจำนวน ๔ คน นายยุภ ไซยจิตร ให้ราคาสูงสุดเป็นเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท เจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นว่าเป็นราคาสูงสุด ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้ขายแก่นายยุภผู้ให้ราคาสูงสุดตามความเห็นของเจ้าพนักงานบังคับคดี

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า การขายทอดตลาดไม่ชอบด้วยกฎหมาย มีการสมคบกันประมูลราคาต่ำ ทั้งการขายทอดตลาดไม่มีการเคาะไม้ตกลงขาย ที่ดินของจำเลยตั้งอยู่หมู่ที่ ๙ แต่เจ้าพนักงานประกาศขายที่ดินตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๑ เป็นการขายผิดแปลงกัน ขอให้ยกเลิกการขายทอดตลาด

โจทก์และผู้ซื้อทรัพย์สินยื่นคำคัดค้านทำนองเดียวกันว่า การขายทอดตลาดสมบูรณ์ตามกฎหมายแล้ว ราคาที่ขายก็สูงกว่าราคาประเมินถึง ๓ เท่า ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นไต่สวนแล้วมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "เห็นว่า เมื่อมีการขายทอดตลาดทรัพย์สินแต่ละครั้งบุคคลทั่วไปย่อมมีสิทธิเข้าประมูลสู้ราคาแข่งขันกันโดยเสรี ไม่มีโอกาสจะรู้ว่าผู้ประมูลคนใดจะเป็นผู้เสนอให้ราคาสูงสุดจนกว่าผู้ทอดตลาดจะแสดงการตกลงด้วยการเคาะไม้ สำหรับคดีนี้ได้ความจากการไต่สวนของศาลว่า การขายทอดตลาดรายนี้เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ประเมินราคาขณะยึดทรัพย์สินไว้ ๑๖๐,๐๐๐ บาท ผู้สู้ราคาทั้งสี่คนได้ประมูลเสนอราคาแข่งขันกัน โดยนายชัชวาลให้ราคา ๑๒๐,๐๐๐ บาท นายอดุลให้ราคา ๑๕๐,๐๐๐ บาท ตัวโจทก์ให้ราคา ๓๘๐,๐๐๐ บาท และนายยุภพให้ราคา ๓๙๐,๐๐๐ บาท ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ขายทรัพย์สินพิพาท ไม่ปรากฏว่ามีพฤติการณ์อันใดที่ส่อให้เห็นว่าผู้เข้าสู้ราคาสมคบกันกดราคาประมูลให้ต่ำลง รายละเอียดปรากฏตามบันทึกการขายทอดตลาดฉบับลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๓๑ เจ้าพนักงานบังคับคดีก็ไม่ได้ร่วมรู้เห็นกับผู้ประมูลสู้ราคาทำการขายทอดตลาดทรัพย์สินพิพาทไปตามปกติโดยสุจริต ไม่ได้ฝ่าฝืนประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๙๖ วรรคสอง แม้ว่าราคาขายทอดตลาดจะต่ำกว่าราคาซื้อขายกันในท้องตลาดบ้างก็ไม่มีพิรุณแต่ประการใด จึงไม่มีเหตุที่จะยกเลิกหรือเพิกถอนการขายทอดตลาดทรัพย์สินพิพาทเพราะเหตุการขายทอดตลาดทรัพย์สินเป็นโมฆะ ตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๐๒๒/๒๕๑๙ ระหว่างนายนิยม นทพันธ์ โจทก์ บริษัทลักษณะขนส่งและก่อสร้าง จำกัด ฎีกาผู้ร้องข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ผู้ร้องฎีกาอีกข้อหนึ่งว่า การขายทอดตลาดทรัพย์สินพิพาทครั้งนี้ไม่ได้มีการเคาะไม้ตกลงขาย การขายทอดตลาดจึงไม่สมบูรณ์ ผู้ร้องนำสืบว่า ผู้ร้องนั่งดูการขายทอดตลาดแต่ไม่ได้อยู่จนเสร็จสิ้นการขาย แต่นายบัญชาผู้ทอดตลาดพยานโจทก์เบิกความยืนยันว่า เมื่อนายยุภพให้ราคาสูงสุด ๓๙๐,๐๐๐ บาท ไม่มีผู้ใดให้ราคาสูงกว่านี้ พยานจึงนับ ๑ ถึง ๓ และเคาะไม้แสดงว่าผู้ทอดตลาดได้ตกลงด้วยการเคาะไม้ โดยผู้ร้องไม่ได้รอดูอยู่ด้วย แม้ว่าเป็นที่กการขายทอดตลาดฉบับลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๓๑

จะมีข้อความว่า ยังไม่ตกลงขายจนกว่าศาลจะมีคำสั่ง ซึ่งหมายความว่าตอนนั้นที่กนั้นนายบัญชาผู้ทอดตลาดยังไม่ได้ตกลงขายให้ผู้ซื้อ แต่เมื่อศาลชั้นต้นอนุญาตให้ขายให้นายบัญชาจึงขายนั้น คำเบิกความของนายบัญชากับบันทึกดังกล่าวไม่ขัดกัน กล่าวคือ เมื่อได้รับอนุญาตจากศาลแล้ว ผู้ทอดตลาดสามารถตกลงขายด้วยการเคาะไม่ได้ การขายทอดตลาดทรัพย์พิพาทยังสมบูรณ์อยู่ ฎีกาผู้ร้องข้อนี้ฟังไม่ขึ้น ปัญหาต่อไปในชั้นนี้มีว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดที่ดินพิพาทผิดแปลงหรือไม่ ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติได้ว่า เจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินสำหรับทำสวนตาม น.ส.๓ เลขที่ ๔๗ หมู่ที่ ๑ ตำบลตาทอง อำเภอโยสธร (อำเภอเมืองยโสธร) จังหวัดอุบลราชธานี (จังหวัดยโสธร) ของจำเลยไว้ ปรากฏตามภาพถ่ายหนึ่งสือรับรองการทำประโยชน์เอกสารหมาย ร.๑ แต่ขณะยึดทรัพย์ที่ดินดังกล่าวอยู่หมู่ที่ ๕ ปรากฏตามบันทึกการยึดทรัพย์และสำเนาประกาศการยึดทรัพย์ของเจ้าพนักงานบังคับคดีฉบับลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๓๑ เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ขออนุญาตศาลขายทอดตลาดทรัพย์ เมื่อศาลอนุญาตแล้ว เจ้าพนักงานบังคับคดีจึงได้ทำการประกาศขายทอดตลาด ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๓๑ กำหนดขายทอดตลาดวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๓๑ ซึ่งผู้ร้องเบิกความว่าประกาศขายทอดตลาดของศาลปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกันและที่ดินที่ระบุว่าเป็นหมู่ ๕ เป็นที่ดินแปลงเดียวกับที่ดินที่ขายทอดตลาด แสดงว่า เจ้าพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดที่ดินพิพาทที่ยึดไว้นั้นเอง การเปลี่ยนแปลงหมู่บ้านตามเขตการปกครองท้องที่ ฝ่ายบริหารย่อมกระทำได้ตามความเหมาะสม ซึ่งอาจผิดแผกแตกต่างไปจากหมู่ที่ที่ดินตั้งอยู่ในขณะออกหนึ่งสือรับรองการทำประโยชน์เอกสารหมาย ร.๑ แต่ก็สามารถโยงยึดตรวจสอบให้รู้ว่าเป็นที่ดินแปลงเดียวกันได้ เมื่อผู้ร้องก็ยอมรับว่าเป็นที่ดินแปลงเดียวกันแล้ว ข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ว่า เจ้าพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดที่ดินที่ยึดไว้ไม่ผิดแปลง"

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ.

(เจริญ นิลเอสงฆ์-ชลิต ประไพศาล-อัมพร ทองประยูร)

ศาลอุทธรณ์

ศาลชั้นต้น -

ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ - นายสมชัย สายเชื้อ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ